

Unidade Orçamentária	24202	Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão					
Código	Especificação		Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor
19.122.0616.4450	Gestão do Programa						
	0001	No Estado do Maranhão	F	2	33.90.99	1.5.00	150.000,00

Subtotal 150.000,00

Unidade Orçamentária	24207	Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão					
Código	Especificação		Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor
12.122.0411.4457	Administração da Unidade						
	0001	No Estado do Maranhão	F	2	33.90.99	1.5.00	120.938,00

Subtotal 120.938,00

Órgão	45000	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária	45101	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer					
Código	Especificação		Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor
27.451.0578.3259	Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - SEDEL						
	0001	No Estado do Maranhão	F	2	44.90.99	1.5.00	220.000,00

27.451.0578.4717	Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer						
	0001	No Estado do Maranhão	F	2	44.90.99	1.5.00	10.000,00

Subtotal 230.000,00

Total 6.190.240,00

Anexo II - Acréscimo

Ato Normativo	Decreto nº 39.626						
Órgão	12000	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária	12208	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão					
Código	Especificação		Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor
15.451.0352.3273	Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense						
	0404	Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	F	2	44.90.99	1.5.00	2.190.240,00

Subtotal 2.190.240,00

Órgão	60000	Encargos Gerais do Estado					
Unidade Orçamentária	60103	Encargos Administrativos					
Código	Especificação		Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor
04.122.0359.6136	Central de Compras						
	0001	No Estado do Maranhão	F	2	33.90.99	1.5.00	4.000.000,00

Subtotal 4.000.000,00

Total 6.190.240,00

DECRETO Nº 39.627 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

Regulamenta e consolida normas sobre a concessão, aplicação e comprovação de adiantamento a servidor por meio de Cartão Corporativo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

Art. 1º A concessão de adiantamento a servidor de órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, bem como das sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, no que couber, reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º Entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição de servidor público, para atendimento de despesas do órgão ou entidade a que esteja vinculado, que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Parágrafo único. O adiantamento de numerário para realização exclusiva de despesas previstas neste Decreto será feito a partir de crédito a servidor devidamente credenciado, em conta especial no Banco do Brasil S/A, sempre precedido por Nota de Empenho, na dotação orçamentária própria, para utilização pelo suprido através de cartão magnético emitido pelo referido banco, de caráter individual e intransferível, com limite de utilização igual ao valor de cada Nota de Empenho.

Art. 3º Poderão realizar-se sob o regime de adiantamento as despesas de pronto pagamento, entendidas como tal as que devam ser efetuadas para atender a necessidades inadiáveis da Administração, inclusive para aquisição de material e execução de serviços, ainda que exista dotação específica.

Parágrafo único. O regime de adiantamento ora instituído restringe-se às despesas que, por sua natureza ou urgência, não podem aguardar a realização de procedimento licitatório ou de contratação direta.

Art. 4º Não será concedido adiantamento ao servidor:

I - responsável por dois adiantamentos;

II - ordenador de despesas;

III - gestor financeiro;

IV - responsável pelo almoxarifado;

V - declarado em alcance, entendido como aquele que não tenha prestado contas do suprimento no prazo regulamentar ou cujas contas não tenham sido aprovadas;

VI - que esteja com processo de adiantamento em diligência;

VII - que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar.

Art. 5º Conceder-se-á o adiantamento previsto no art. 3º deste Decreto ao servidor:

I - titular de cargo de direção ou função de chefia;

II - ocupante de cargo técnico ou científico;

III - servidor do quadro administrativo ou de oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar;

IV- demais servidores.

§1º Os servidores dos incisos I, II e III deste artigo, observarão o limite percentual previsto no inciso I do art. 12 deste Decreto.

§2º Os servidores do inciso IV deste artigo, observarão o limite percentual previsto no inciso II do art. 12 e, neste caso, a concessão de adiantamento deverá ser efetuada, preferencialmente, a servidores efetivos ou empregados públicos, quando for o caso.

Art. 6º O adiantamento destinar-se-á somente ao pagamento de produto ou serviço contratado a partir da data da autorização do crédito, até a data final do prazo fixado para sua aplicação, conforme art. 19 deste Decreto.

Art. 7º O adiantamento será creditado em conta-corrente no Banco do Brasil S/A, de titularidade do órgão ou entidade ao qual o servidor esteja vinculado e em favor deste, para utilização por meio do Cartão Corporativo, de uso pessoal e intransferível.

§ 1º A movimentação dos recursos será realizada por intermédio do uso do Cartão Corporativo, nos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços, ressalvado o disposto nos

§§ 2º e 3º deste artigo.

§ 2º Fica estipulado em 25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada adiantamento, o limite de saque nos terminais de autoatendimento e, neste caso, o servidor deverá justificar os motivos da não utilização da função crédito à vista do Cartão Corporativo e anexar o respectivo comprovante à prestação de contas, conforme art. 26, sob pena de ser considerada a prestação de contas irregular.

§ 3º Em casos especiais, cuja necessidade esteja plenamente justificada, o ordenador de despesa poderá autorizar o saque em percentual superior ao limite estabelecido no § 2º deste artigo, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor de cada adiantamento.

Art. 8º A realização de dispêndios mediante adiantamentos com direcionamento a determinados fornecedores, constitui afronta ao princípio da impessoalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 9º Os impostos e as contribuições devidas serão pagos através do Cartão Corporativo, devendo as guias de recolhimento serem autenticadas na rede bancária autorizada e anexadas ao processo de prestação de contas.

Parágrafo único. As tarifas decorrentes de transferências para outras instituições bancárias serão debitadas pelo Banco do Brasil S.A. e lançadas pelo responsável em sua prestação de contas do adiantamento.

Art. 10 Ao ordenador de despesas compete:

I - designar servidor responsável pelas seguintes atribuições:

a) controlar o uso do Cartão Corporativo, assim como o registro individual das despesas em relação a cada servidor portador do cartão;

b) emitir a fatura consolidada do órgão e a individualizada por suprido, para anexar na respectiva prestação de contas;

II - comunicar à instituição administradora do cartão, em documento formal ou por intermédio de sistema informatizado, as ocorrências de roubo, furto, perda ou extravio de cartões em vigor;

III - comunicar à instituição administradora do cartão, em documento formal ou através de sistema informatizado, o cancelamento de adiantamento concedido a servidor;

IV - solicitar ao Banco do Brasil, mediante ofício, o retorno do saldo não utilizado do adiantamento, bem como o valor referente aos rendimentos de aplicação.

Art. 11 Ao usuário do Cartão Corporativo compete:

I - usar o cartão pessoalmente, não podendo transferi-lo a terceiros;

II - utilizar os recursos do cartão para o pagamento de despesas de adiantamento, podendo usar o sistema de saque mediante o registro de senha eletrônica, até os limites estipulados nos §§2º e 3º do art. 7º;

III - providenciar o registro de ocorrência policial e a imediata comunicação à Central de Atendimento da instituição administradora e ao ordenador de despesas, na hipótese de roubo, furto ou perda do cartão.

Art. 12 A concessão de adiantamento observará os seguintes valores:

I - até 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido no §2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 para despesas previstas no art. 3º, para os servidores dos incisos I, II e III do art. 5º deste Decreto;

II - até 25% (vinte e cinco por cento) do limite estabelecido no §2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 no caso do servidores previstos no inciso IV, do art. 5º deste Decreto.

§ 1º Os valores constantes nos incisos I e II do caput deste artigo serão atualizados conforme disposto no artigo 182 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º Mediante exposição fundamentada do titular do órgão interessado, poderá ser concedida autorização pelo Governador, de forma excepcional, para valores superiores aos previstos neste artigo.

Art. 13 Constitui fracionamento de despesa a utilização de adiantamentos para aquisição, por uma mesma unidade gestora, de bens ou serviços que se refiram ao mesmo item de despesa, mediante diversas compras em um único exercício, cujo valor total supere os limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, situação vedada por esse decreto podendo ensejar ao servidor responsabilidade nas esferas administrativa, penal e civil.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se item de despesa a individualização do objeto a ser contratado, assim entendido como aquele relativo a item de material, inclusive permanente, ou de serviço, de natureza física e funcional distintas, ainda que constantes de uma mesma fatura ou documento equivalente.

Art. 14 Os gastos realizados por meio de adiantamentos para objetos de mesma natureza deverão ser somados aos casos de dispensa de licitação, para fins de verificação dos limites de despesa em contratações diretas regulamentadas pelo art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, sendo vedado o fracionamento de despesa.

Art. 15 O empenho, a liquidação e o pagamento do adiantamento obedecerão às normas de direito financeiro gerais e específicas da Administração Pública Estadual vigentes.

Art. 16 O adiantamento deve ser escriturado como despesa efetiva na dotação própria e lançado, concomitantemente, à responsabilidade do titular do adiantamento, em conta de compensação.

Art. 17 As requisições de adiantamento serão autorizadas pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade estadual a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário.

Art. 18 Os documentos requisitórios de adiantamento conterão obrigatoriamente as seguintes informações:

I - numeração e exercício financeiro a que se refere a despesa;

II - nome da unidade orçamentária por onde correrá o adiantamento;

III - nome completo, cargo ou função e número da matrícula do servidor responsável pelo adiantamento;

IV - prazo de aplicação;

V - data da concessão;

VI - prazo para prestação de contas;

VII - motivação para a realização da despesa;

VIII - dotação orçamentária por onde correrá o adiantamento;

IX - classificação da despesa;

X - dispositivo legal em que se baseia;

XI - discriminação da despesa a ser realizada;

XII - importância a adiantar em algarismos e por extenso;

XIII - assinatura do requisitante responsável pelo adiantamento;

XIV - assinatura do ordenador de despesa.

Art. 19 O período de aplicação do adiantamento será fixado pelo ordenador de despesa, limitado ao prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da disponibilidade do recurso para uso por meio do cartão, em favor do suprido.

Parágrafo único. O responsável pelo adiantamento poderá solicitar ao ordenador de despesa, motivadamente, em até 5 (cinco) dias úteis antes do vencimento estipulado, a prorrogação do prazo de aplicação, observado o limite previsto no caput deste artigo.

Art. 20 O adiantamento somente poderá atender aos pagamentos referentes a produtos adquiridos ou serviços realizados dentro do prazo para sua aplicação.

Parágrafo único. Os pagamentos realizados em desconformidade com a regra do caput, ou após o término do prazo de aplicação, serão glosados e lançados à responsabilidade do servidor.

Art. 21 Encerrado o prazo para aplicação do adiantamento, o saldo porventura existente retornará à conta do órgão ou entidade a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário, mediante solicitação ao Banco do Brasil.



Art. 22 Todos os saldos de adiantamentos, não utilizados até às 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o último dia de expediente externo bancário, serão recolhidos na forma do art. 21 deste Decreto, ressalvadas as hipóteses de antecipação do prazo de aplicação, expressamente comunicadas pelo ordenador de despesa à instituição administradora do Cartão.

Art. 23 O ordenador de despesas poderá cancelar o adiantamento concedido, ficando, nesta hipótese, o vencimento do prazo da aplicação antecipado para a data de sua comunicação à instituição administradora do Cartão.

§ 1º Em caso de cancelamento após a realização de despesas, o saldo do adiantamento retornará automaticamente à conta do órgão ou entidade a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário, devendo o responsável pelo adiantamento apresentar sua comprovação, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 2º Havendo cancelamento sem a realização de despesas, o responsável se obriga a fazer a comprovação da não utilização dos recursos, para fins de baixa de responsabilidade do ordenador de despesa.

Art. 24 A aplicação do adiantamento não poderá divergir das finalidades constantes das respectivas Requisições e Notas de Empenho.

Art. 25 A comprovação da despesa mediante o adiantamento deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo de aplicação.

§ 1º A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até o dia 15 (quinze) de janeiro do ano seguinte, sob pena de inscrição do suprido em responsabilidade.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, descumprido o prazo de que trata o caput deste artigo, a comprovação do adiantamento poderá ser recebida e instruída da seguinte forma:

I – em até 15 (quinze) dias a partir da data do encerramento do prazo de comprovação, mediante o recolhimento prévio aos cofres públicos de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado do adiantamento;

II – em até 15 (quinze) dias, contados do encerramento do prazo estipulado no inciso I deste artigo, mediante o recolhimento prévio aos cofres públicos de multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do adiantamento.

§ 3º Descumpridos os prazos estipulados por este artigo, caberá ao ordenador de despesa adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, mediante abertura de processo administrativo devidamente instruído pelos setores competentes, observadas as prescrições da Instrução Normativa/MA Nº 50, de 30 de agosto de 2017, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Art. 26 Os pagamentos de despesa deverão ser comprovados por documentos hábeis representados pela Nota Fiscal, Recibo de Prestação de Serviços - Pessoa Física ou Cupom Fiscal de máquina registradora, emitidos pelos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços relacionados na fatura individualizada do Cartão Corporativo, emitida pelo Banco do Brasil S.A., via sistema Gerenciador Financeiro, cabendo ao responsável pelo adiantamento fazer, pessoalmente, a sua comprovação, através de processo administrativo regularmente protocolado no órgão ou entidade concedente.

§ 1º Os pagamentos de despesas previstos nos arts. 7º e 9º deste Decreto também deverão ser comprovados por documentos hábeis representados pela Nota Fiscal, Recibo de Prestação de Serviços Pessoa Física ou Cupom Fiscal de máquina registradora, emitidos pelos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços.

§ 2º Os comprovantes de despesas serão emitidos em nome do órgão ou entidade ordenadora de despesa, não podendo conter rasuras, emendas, borrões ou valores ilegíveis e nem cópia ou qualquer outra espécie de reprodução.

§ 3º Todos os documentos comprobatórios de despesas realizadas serão visados pelo chefe imediato do responsável pelo adiantamento, e a comprovação do adiantamento pelo ordenador de despesa.

Art. 27 Em todos os comprovantes de despesas constarão o atestado de recebimento do produto ou da prestação de serviço, emitido pelo servidor que os tenha recebido, desde que não seja o responsável pelo adiantamento.

Art. 28 Quando da realização de despesa com material permanente, nos termos do art. 3º deste Decreto, deverá constar a declaração de que foi escriturado e tombado como bem patrimonial.

Art. 29 Os pagamentos realizados na forma do art. 7º serão obrigatoriamente justificados, esclarecendo-se a necessidade do saque, a razão da despesa, o destino do produto ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade do pagamento.

Art. 30 A prestação de contas deverá ser organizada através de documentos hábeis, relacionando todas as despesas compreendidas entre a data do efetivo recebimento do crédito até o prazo final de sua aplicação ou do cancelamento, quando for o caso.

Art. 31 A comprovação do adiantamento será examinada pela respectiva Unidade de Finanças, no caso de órgão da Administração Direta, e pelo respectivo órgão de Contabilidade, no caso de entidade da Administração Indireta, que, após a verificação da sua regularidade, deverá submetê-la, devidamente instruída, ao ordenador de despesa.

Art. 32 A comprovação de adiantamento no caso de aquisição de materiais e objetos em leilões públicos deve ser previamente apreciada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, que a remeterá, após aprovação, diretamente ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o ordenador de despesa autorizará a baixa da responsabilidade, mediante apresentação da cópia do protocolo de entrega da comprovação ao Tribunal de Contas do Estado.



Art. 33 A prestação de contas dos recursos oriundos de adiantamento deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do ato que concedeu o adiantamento;

II - fatura individualizada emitida pelo Banco do Brasil S/A relacionando e identificando toda a movimentação financeira no período de vigência do adiantamento;

III - primeira via da Nota de Empenho;

IV- comprovantes das despesas realizadas com os respectivos atestos;

V - demonstrativos do adiantamento, observadas as normas seguintes:

a) a débito - o valor do adiantamento;

b) a crédito - as despesas realizadas, devidamente relacionadas;

VI - comprovante de recolhimento dos impostos retidos, se for o caso;

VII - comprovante de recolhimento, através de GFIP, da contribuição individual e patronal prevista para o INSS sobre os serviços prestados por pessoa física, se for o caso;

VIII - requerimento solicitando prorrogação de prazo de aplicação, quando for o caso.

Art. 34 O responsável pela aplicação do adiantamento não pode pagar a si mesmo, salvo nos casos previsto em lei.

Art. 35 A comprovação do adiantamento deverá, após a sua regular liquidação, permanecer nos órgãos e entidades concedentes, à disposição dos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública Estadual.

Art. 36 O saldo disponível na conta especial de adiantamento será investido, pelo Banco do Brasil, em uma aplicação de curto prazo, cujos rendimentos serão depositados à conta do órgão ou entidade a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário, mediante solicitação ao Banco do Brasil.

Art. 37 Concluído o processo de prestação de contas referente à concessão do adiantamento, as informações deverão ser comunicadas à Secretaria de Estado de Transparência e Controle no prazo de até 10 (dez) dias úteis que disponibilizará as informações em meio eletrônico de acesso público.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Transparência e Controle estabelecerá, por meio de Instrução Normativa, as diretrizes relativas aos canais tecnológicos, formatos, prazos e periodicidade da comunicação das informações dos adiantamentos e comprovações a serem publicadas no Portal da Transparência, com o objetivo de detalhar as despesas realizadas e aprimorar a fiscalização.

Art. 38 Fica revogado o Decreto Estadual nº 28.730, de 04 de dezembro de 2012.

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA E 136º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA

Secretário-Chefe da Casa Civil

CASA CIVIL

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Nomear MARCUS BARBOSA BRANDÃO para o cargo de Secretário de Estado Extraordinário de Assuntos Legislativos.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA E 136º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA

Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no art. 7º da Constituição Federal, e tendo em vista o Ofício nº 1180/2024-GA-BCC/CASA CIVIL, de 28 de novembro de 2024 (SEI nº 2024.11109.03085), da Casa Civil,

RESOLVE

Conceder o gozo de férias a SEBASTIÃO TORRES MADEIRA, Secretário-Chefe da Casa Civil, no período compreendido entre 20 a 29 de dezembro de 2024, referente ao exercício de 2024, e designar JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO VIANA JÚNIOR, Subsecretário da Casa Civil, para responder, cumulativamente, pelo expediente do órgão.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA E 136º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA

Secretário-Chefe da Casa Civil